

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 17/07/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación a regadío de 44,18 ha de olivar (expediente S478-2025-TO-00072). [2026/5597]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental, para analizar los efectos significativos sobre el medio ambiente que pudieran tener antes de su adopción, aprobación o autorización por el órgano sustantivo. Por su parte, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

El proyecto “Transformación a regadío de 44,18 ha de olivar” ubicado en el término municipal de Malpica del Tajo (Toledo), cuyas promotoras son Mónica Angelina Arroba y Virginia Angelina Arroba se encuentra recogido en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en: Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura. 2º Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.

La evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo por delegación de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental, de fecha 30 de septiembre de 2025, el proyecto consiste en transformar en regadío por goteo de olivar para lo que se ha proyectado el aprovechamiento desde 3 tomas para las cuales se han iniciado los correspondientes trámites de solicitud de concesión de aguas para riego ante la CHT, registradas el 11 de abril de 2025, y con los siguientes números de expediente: C-0096/2025, C-0097/2025 y C-0098/2025. Las parcelas se ubican en las parcelas 290, 305 y 306 del polígono 12 y las parcelas 139, 140, 141, 10183, 183 y 184 del polígono 20 del término municipal de Malpica del Tajo (Toledo).

Termino Municipal	Polígono	Parcela	Referencia Catastral	Superficie Catastral (Ha)	Superficie Solicitada Riego (Ha)
Malpica del Tajo	12	290	45090a01200290	6,22	5,98
		305	45090a01200305	12,8	12,8
		306	45090a01200306	11,73	11,73
Malpica del Tajo	20	139	45090a02000139	2,47	2,47
		140	45090a02000140	2,16	2,16
		141	45090a02000141	1,86	1,86
		183	45090a020001830000to	2,78	1,99
		184	45090a02000184	3,63	3,2
		10183	45090a020101830000tz	2,1612	1,99
			Total	45,8112	44,18

Los aprovechamientos solicitados tienen las siguientes características:

Sondeo	Número Expediente	Ubicación		Coordenadas		Profundidad Aprox.	Potencia Bomba	Caudal Máximo Instantáneo (L/S)
		Polígono	Parcela	X	Y			
Sondeo 1	C-0097/2025	12	305	362757	4414259	120 M	45 Cv	17,12
Sondeo 2	C-0096/2025	20	141	364349	4415506	120 M	30 Cv	11,62
Sondeo 3	C-0098/2025	12	290	364009	4412735	120 M	10 Cv	3,85

En referencia a las instalaciones de riego contempladas en el proyecto, consisten fundamentalmente, en la implantación de un sistema de riego por goteo. La actuación incluye la colocación de un cabezal de riego, sistema de impulsión formado por bombas de riego, sistema de filtrado instalado al final de las tuberías una salida de limpieza que tendrá un diámetro de 63-2", sistema de fertilización y red de distribución.

En cuanto a la red de tuberías de distribución, se dividen en tuberías principales y secundarias, serán de PVC y sus diámetros variarán de 150 a 63 mm. Para regular la presión se instalarán arquillos reguladores de PVC de 75 mm de diámetro. Las tuberías principales, tanto de impulsión desde los sondeos como de distribución desde el cabezal de riego, irán enterradas. Los porta goteros serán colocados sobre el terreno, organizados en 15 sectores con una longitud máxima de la tubería de 190 metros cada uno. Se instalarán ventosas de doble efecto en los puntos altos de la instalación, en tramos largos con pendientes uniformes, en los cambios de pendientes y en la salida del grupo de bombeo.

El cultivo a implantar es olivar variedad Picual, con un marco de plantación de 5 x 2,5 m.

La dotación de agua necesaria para el cultivo elegido, según el Documento Ambiental es de 1.905,61 m³ /ha y año, lo que supone un volumen total anual de 84.189,95 m³, repartido en 46.744,67 m³ para el sondeo 1, 26.049,72 para el sondeo 2 y 11.395,56 para el sondeo 3.

En cuanto a las alternativas del proyecto, la promotora define las siguientes alternativas:

Alternativa 0: Consiste en la no ejecución del proyecto, lo que supondría la no ejecución de la puesta en marcha del proyecto de regadío. Al no llevarse a cabo el proyecto no se produciría ningún tipo de afección al entorno durante las fases de construcción, funcionamiento y cese de la actividad, así como tampoco se consumirían recursos naturales ni mano de obra. Sin embargo, el principal inconveniente es que se mantienen las limitaciones actuales del potencial productivo de los terrenos, renunciando los efectos positivos vinculados a la transformación en regadío, tales como la mejora de la productividad agraria y la dinamización económica de municipio.

Alternativa 1: Consiste en no aplicar riegos. Se trata de la alternativa más favorable desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, la productividad de las parcelas sería menor.

Alternativa 2: La transformación de las parcelas a regadío por aspersión. Este sistema presenta la ventaja de poder regar mayores superficies en poco tiempo. No obstante, gran parte del agua se pierde por evaporación, por lo que es necesario la extracción de mayor cantidad de agua para compensar las pérdidas. Además, la uniformidad de la distribución del agua depende de la velocidad del viento, intensidad y dirección del riego. Si la capacidad de infiltración del suelo es baja, se pueden generar encharcamientos y escorrentías.

Alternativa 3: Consiste en la adaptación de las 44,18 ha a un sistema de riego por goteo. Este sistema se caracteriza por el ahorro del recurso hídrico y económico, al no producirse grandes pérdidas por evaporación. Es una técnica compatible con la mayoría de labores agrícolas y favorece realizar fertiirrigación evitando la contaminación difusa por dispersión de fertilizantes. El coste de implantación es elevado, aunque con un diseño adecuado desde el punto de vista agronómico e hidráulico resulta rentable.

No se plantean alternativas de ubicación de los cultivos puesto que la titularidad de los terrenos corresponde a los promotores, no pudiéndose plantear la compra de otras parcelas.

Tras analizar las alternativas propuestas, el promotor encuentra que la alternativa 3 correspondiente al riego por goteo, es la más favorable desde el punto de vista ambiental, técnico y económico, tratándose de alternativa que genera un menor impacto en el recurso hídrico respecto a otros sistemas de riego además de optimiza el riesgo de erosión y contaminación difusa. Esta actuación es compatible con el respeto al entorno y al medio ambiente, con especial incidencia en la preservación de la flora y fauna.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 5 de diciembre de 2024, tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental, que comprende la solicitud de inicio del procedimiento, el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente, conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla La Mancha. Todo ello conforme al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación Ambiental.

El 25 de junio de 2025 se da de alta el proyecto en el procedimiento de evaluación ambiental simplificado y se le asigna la referencia S478-2025-TO-00072.

El 4 de julio de 2025 se envía requerimiento de subsanación de solicitud.

El 1 de diciembre de 2025 desde el órgano ambiental, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se inició el trámite de consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas con la fecha de firma del informe):

- 1- Acmaden - Ecologistas en Acción de Toledo.
- 2- Agencia del Agua.
- 3- Agrupación naturalista Esparvel.
- 4- Asociación ecologista Ardeidas.
- 5- Asociación Micorriza.
- 6- Asociación naturalista Amigos del Guadyerbas.
- 7- Asociación Toledo Aire Limpio.
- 8- Ayuntamiento de Malpica del Tajo
- 9- Confederación Hidrográfica del Tajo. Oficina de Planificación Hidrológica. (*)
- 10- Delegación provincial Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Toledo - Servicio Desarrollo rural (*)
- 11- Delegación provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Servicio de Medio Natural (*)
- 12- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Unidad coordinación prov. Agentes Medioambientales. Coordinador de Los Navalmares. (*)
- 13- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo - Sección de Patrimonio Cultural (*)
- 14- Delegación Provincial de Sanidad de Toledo. Servicio de Salud Pública. (*)
- 15- Fundación Global Nature.
- 16- Infraestructuras del Agua en Castilla-La Mancha.
- 17- Red Eléctrica Española.
- 18- Sociedad Española de Ornitología (SEO)
- 19- WWF/Adena - España (Madrid)

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 21/2013, y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta de los organismos no señalados con asterisco (*), este órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos más relevantes.

Con fecha 27 de enero de 2026, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo emite informe favorable.

El 13 de febrero de 2026, el Servicio Desarrollo Rural y Políticas Agroambientales de Toledo comunica que el proyecto no interfiere en zonas regables de interés general,

El 17 de febrero de 2026, el Servicio de Salud de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo comunica que no se encuentran aspectos sanitarios sobre los que informar.

Con fecha 20 de febrero de 2026 se emite informe por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo en el que se hacen unas indicaciones en el ámbito de las competencias de esa Confederación.

Con fecha 24 de febrero de 2026 se emite informe por parte de la Unidad de Agentes Medioambientales de Toledo.

Con fecha 8 de abril de 2026 el Servicio de Medio Natural de Toledo emite informe con referencia 18261, estableciendo el condicionado para la ejecución del proyecto.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.^a del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1 Características del proyecto.

Las actuaciones consisten en la transformación de secano a regadío de varias parcelas para dedicarlas al cultivo de 44,18 ha de olivar a un marco de plantación de 5 x 2,5 m. Actualmente son utilizadas para cultivos de secano de trigo blando y duro, garbanzo, avena, cebada o girasol, en rotación con barbecho. Según se informa, el proyecto se inicia en base a tres aprovechamientos los cuales ya se han iniciado los trámites para las solicitudes de concesión. Se pretende emplear tres captaciones ubicadas en Malpica del Tajo (Toledo), estas son:

- Sondeo 1: Polígono 12 parcela 305.
- Sondeo 2: Polígono 20 parcela 141.
- Sondeo 3: Polígono 12 parcela 290.

La dotación de agua que se calcula, se realiza considerando una necesidad hídrica del cultivo de 1.905,61 m³/ha-año, siendo el volumen total anual de 84.189,95 m³. Los volúmenes máximos anuales por sondeo son de 46.744,67 (sondeo 1), 26.049,72 (sondeo 2) y 11.395,56 (sondeo 3).

3.2 Ubicación del proyecto.

El proyecto se ubica en el paraje "Corral Chico" parcelas 290, 305 y 306 del polígono 12 y paraje "Valdepusa", en las parcelas 139, 140, 141, 183, 184 y 10183 del polígono 20 del término municipal de Malpica del Tajo (Toledo). Las coordenadas de UTM (ETRS-89) de los aprovechamientos son:

- Sondeo 1: X=362.757; Y=4.414.259
- Sondeo 2: X=364.349; Y=4.415.506
- Sondeo 3: X=364.009; Y=4.412.735

Las parcelas de estudio se encuentran aproximadamente a 3 km al este del municipio de Malpica del Tajo (Toledo). El acceso a la misma se realiza a través de varios caminos, con entradas situadas entre los puntos kilométricos 21 y 23 de la carretera CM-4015.

En cuanto a cerramientos, la zona objeto de estudio no posee cerramiento perimetral.

El ámbito del proyecto no incluye terrenos en ningún espacio perteneciente a la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha ni afección a espacios de la Red Natura 2000. Los terrenos están incluidos en la Zona de Dispersión de ejemplares juveniles del águila perdicera. Además, el territorio está catalogado como Zona de Importancia para el águila imperial y Zona de Importancia para el buitre negro, siendo una zona que requiere una protección para garantizar la supervivencia de estas especies

El proyecto no afecta a Montes de Utilidad Pública.

En lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo 2023-2027, las parcelas en las que se desarrollan las actuaciones se encuentran dentro del

área de captación de la zona sensible “Embalse de Azután– ES030ZSENESECM495”, de la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar ES030_ZVULES42_5” y de la zona de abastecimiento “Frupesa, S.L. - ES030ZCCM0000003152”.

En cuanto a aguas superficiales, según la cartografía consultada del Geoportal: <https://sig.mapama.gob.es/geoportal/>, la zona de actuación intercepta se encuentra cerca del cauce Valle de Fuente Bartola.

En relación a las aguas subterráneas, las parcelas asientan sobre la masa de agua subterránea “Talavera-ES030MSBT030.015”.

En cuanto al suministro eléctrico, el promotor proyecta la instalación de paneles fotovoltaicos junto a las instalaciones de bombeo.

3.3 Características del potencial impacto.

Sobre la afección a los valores histórico-culturales del entorno, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, con fecha 27 de enero de 2026, informa favorablemente el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos. Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial. A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento en la oficina de obra.

Por parte del Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales Toledo, este comunica con fecha 13/02/2026 que, una vez revisada la documentación aportada y la documentación existente en sus archivos, se comunica que el proyecto no interfiere en zonas regables de interés general.

Por parte de los Agentes Medioambientales (AAMM), en su informe de 24/02/2026 indican que el proyecto no se ha iniciado, que la zona objeto del presente proyecto tiene afecciones a dehesa. Además, en cuanto a afecciones a fauna amenazada, indica que es zona de presencia y cría de lince ibérico, zona de presencia de águila imperial ibérica y de pérdida de hábitat de varias especies amenazadas. Comunica también que puede haber afecciones al paisaje, a la hidrología debido a la acumulación de plantaciones de regadío en la zona.

Por parte de la CHT, se hacen una serie de indicaciones en el ámbito de sus competencias, indicando que por parte del promotor se han iniciado solicitudes de concesión con referencia: C-0096/2025: relativo a solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego por goteo de 11,59 ha en las parcelas 139, 140, 141, 183 y 184 del polígono 20 del término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), solicitado por Comunidad de Regantes Angelina; C-0097/2025: relativo a solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego por goteo de olivar, en el paraje “Corral Chico” (parcelas 305 y 306 del polígono 12), término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), solicitado por Mónica Angelina Arroba y C0098/2025: relativo a solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego por goteo de 5,98 ha de olivar en la parcela 290 del polígono 12 del término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), solicitado por Virginia Angelina Arroba.

Por parte del Servicio de Medio Natural de Toledo, con fecha 8 de abril de 2026 emite informe en el que indica que en relación a la afección a recursos protegidos en el ámbito de la ley 9/1999, espacios naturales protegidos y zonas sensibles, el ámbito del proyecto no incluye terrenos en ningún espacio perteneciente a la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha ni áreas críticas para la conservación de especies amenazadas.

Los terrenos están incluidos en la Zona de Dispersión de ejemplares juveniles del águila perdicera. Además, el territorio está catalogado como Zona de Importancia para el águila imperial y Zona de Importancia para el buitre negro, siendo una zona que requiere una protección para garantizar la supervivencia de estas especies.

Desde este Servicio, se constata que los terrenos donde se pretende ubicar el olivar en intensivo y regadío, son espacios adehesados que forman un hábitat propicio para el conejo y otras especies, presas fundamentales en la base alimentaria de grandes y medianas rapaces. Constituyen áreas de campeo y reproducción para dichas aves.

Una transformación a cultivo leñoso en la modalidad de intensivo, podría afectar negativamente sobre la conservación de ejemplares de estas especies, al modificar la densidad y la estructura vertical de la vegetación, dificultando la captura de conejos y otras especies presa, y aumentando el riesgo de accidentes por colisiones con el cultivo y/o las estructuras que lo soportan.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente y del patrimonio histórico-cultural indicadas por el promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto, complementadas con las que se mencionan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.

4.1 Protección de fauna y vegetación natural.

El informe del Servicio de Medio Natural de Toledo establece el siguiente condicionado para la realización del proyecto:

- Mantenimiento del marco de cultivo de 5 x 2,5 m. En caso de modificar las características del cultivo (especie, marco de plantación, etc.) que conlleven una intensificación mayor, deberá consultarse a este Servicio ante la posibilidad que puedan producirse impactos significativos.
- En la realización de las zanjias para el establecimiento del riego, se evitará excavar bajo la proyección de la copa de las encinas, rodeándolas si fuera necesario. Se deberá realizar un buen diseño de la distribución del sistema de riego para evitar estas situaciones.
- Los trabajos de instalación del riego se ejecutarán fuera de la época crítica para la reproducción de especies protegidas, para ello se evitará realizarlos desde el 1 de febrero al 31 de julio.
- Se mantendrán los linderos, ribazos y zonas de monte o matorral para la protección de la fauna silvestre y como protección del suelo.
- Se respetarán los pies de encina presentes. Como defensa de los pies de encina, se establecerá una franja de protección alrededor de la base del tronco que comprenda la proyección de la copa más cinco metros medidos sobre el terreno. En esta franja no se realizarán labores agrícolas, no se regará y se dejará el natural desarrollo de la vegetación espontánea. Tampoco se realizará ningún tratamiento con herbicidas. Esta medida modifica la medida preventiva establecida en el documento ambiental presentado por el promotor, que establecía solo la proyección de la copa de la encina sin regar, buscando una medida algo más conservadora.

Por otro lado, se llevará a cabo la reposición de los pies de encina muertos (debido al exceso de agua) en lugares próximos, dejando libre el hueco de la encina muerta que no se ocupará con leñoso, favoreciendo estos espacios para el normal desarrollo de vegetación natural (pasto).

Las encinas plantadas deberán ser repuestas las veces que sean necesarias, así como recibir cuidados para asegurar su supervivencia.

4.2 Protección del Patrimonio Histórico-cultural.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo informa de que, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

4.3 Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

El informe de la CHT recoge, entre otras, las siguientes indicaciones:

Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico (definido en el artículo 2 y desarrollado en los posteriores artículos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, TRLA) deberá contar de la preceptiva autorización por parte de este Organismo. Además, en ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea de carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3 del RDPH. Toda actuación que se realice en Zona de Policía (banda

de 100 metros colindante con terrenos de Dominio Público Hidráulico), deberá atender a lo indicado en el artículo 9.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). Además, se indica que la Zona de Servidumbre (banda de 5 metros colindante con terrenos de Dominio Público Hidráulico) deberá ser respetada, según se establece en el artículo 6 del TRLA y en el artículo 7 del RDPH.

El artículo 97 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el TRLA, prohíbe, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100, toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico.

Las actividades desarrolladas no deberán ser causa de incumplimiento, tanto de los objetivos medioambientales recogidos en el Plan Hidrológico, cuyos criterios para definir el buen estado de las aguas superficiales están recogidos en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, como de los objetivos medioambientales señalados en el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, que establece que para las aguas superficiales se deberá prevenir su deterioro reduciendo la contaminación procedente de sustancias prioritarias. Para el caso de las aguas subterráneas, se deberá evitar o eliminar la entrada de contaminantes y evitar el deterioro de todas las masas de agua; en este último caso la evaluación de las masas de agua subterráneas se establece en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

La explotación deberá ser acorde con la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el RDPH: De acuerdo con su artículo 73 y siguientes, con el fin de garantizar la conservación y mejora del estado de la masa de agua y la actividad hidro morfológica del cauce, no serán autorizables en el Dominio Público Hidráulico nuevas plantaciones en zonas ya ocupadas por vegetación natural de ribera. Las plantaciones que se autoricen deberán mantener una distancia de protección a definir por el organismo de cuenca en función de las características de cada cauce, y será, en todo caso, igual o superior a 5 metros desde el borde exterior de la vegetación natural de ribera asociada al cauce de aguas bajas. En caso de no existencia de vegetación de ribera natural, el solicitante deberá realizar y asegurar la persistencia de una plantación con especies autóctonas en una franja de, al menos, cinco metros de anchura a partir del cauce de aguas bajas.

De acuerdo con su artículo 260 bis, referente al control de la contaminación por almacenamiento y aplicación de estiércoles para abonado, en caso que se prevea su aplicación, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, los estiércoles, tanto sólidos como purines, no se podrán aplicar a menos de 5 m de las orillas de los ríos, lagos, masas de agua estancadas, captaciones subterráneas de agua para consumo humano, pozos y fuentes, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan establecer una distancia superior, en especial, en aquellas masas de agua que incumplan los objetivos medioambientales. Asimismo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 260 ter del RDPH referente a la protección frente a la contaminación por fitosanitarios procedentes de fuentes agrarias: cuando se apliquen productos fitosanitarios se respetará una banda de seguridad mínima, con respecto a las masas de agua superficial, de 5 metros, sin perjuicio de que deba dejarse una banda mayor cuando así se establezca en la autorización de las administraciones agrarias y figure en la etiqueta del producto fitosanitario utilizado, todo ello con las singularidades establecidas en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

Por otro lado, se deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, en relación con las obligaciones que marca respecto a:

- La elaboración y la aplicación de un plan de abonado por parte de la persona titular de la explotación agrícola o forestal en cada unidad de producción integrante de la explotación de la que es titular, a partir del 1 de septiembre de 2024, según el artículo 4.2 del citado RD 1051/2022.
- No será necesario la elaboración de dicho plan de abonado en las unidades de producción que no superen las 10 hectáreas de superficie, siempre que sean de secano o estén dedicadas únicamente a pastos o cultivos forrajeros para autoconsumo.
- El plan de abonado deberá al menos, contener lo indicado en el artículo 6 del RD 1051/2022.
- El asesoramiento técnico en materia de fertilización será obligatorio en la misma fecha de entrada en vigor de la obligación de elaborar un plan de abonado para las unidades de producción situadas en zonas vulnerables (en el resto de unidades de producción un año después).

Las unidades de producción exceptuadas del plan de abonado, también lo estarán del asesoramiento técnico en materia de fertilización.

Igualmente, teniendo en cuenta el Capítulo II del RDPH, queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización.

Dicha autorización corresponde a la CHT, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

4.4 Gestión de residuos.

Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto, así como de los tratamientos fitosanitarios y aplicación de fertilizantes.

Todos los residuos generados durante los trabajos estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados así como en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en particular sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados.

Otros posibles residuos serán procedentes de la propia maquinaria utilizada, no pudiendo realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres autorizados. En su defecto, el promotor deberá estar inscrito en el Registro de productores de residuos y presentar contrato con Gestor Autorizado.

Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Todos los residuos generados serán retirados por gestores autorizados y se dispondrá de los contratos con los mismos ante el requerimiento de los mismos por la autoridad ambiental o sustantiva.

4.5 Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera y de minimizar la producción y dispersión del polvo durante las obras y durante la explotación de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.

Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como sus Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.

Los motores de las bombas para la extracción y distribución del agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona.

4.6 Prevención de incendios.

Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales. Por tanto, se atenderá a lo establecido en materia de prevención de incendios forestales en los artículos 3, 5, 6 y 7 de la Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, y sus sucesivas modificaciones, particularmente la operada por la Orden 198/2022, de 14 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible. También deberá atenderse a lo indicado en el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha vigente en cada momento.

Los restos agrícolas y rastrojos serán eliminados mediante trituración con la incorporación como materia orgánica al suelo. En caso de quema controlada, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Orden 16/05/2006, modificado por la Orden 198/2022, que señala lo siguiente: durante las épocas de peligro alto y extremo, queda prohibido, dentro del territorio regional, la quema de restos agrícolas y rastrojos. Fuera de la época de peligro alto y extremo, la quema de rastrojos y de restos agrícolas se regulará por su normativa específica, teniéndose igualmente en cuenta la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En el caso de efectuar los trabajos en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre (periodo genérico de peligro alto de incendios forestales) y que necesite de la utilización de maquinaria y equipos en los montes o en la franja perimetral de 400 metros de aquellos, el promotor solicitará autorización expresa de los trabajos a la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo. En todo caso se estará a lo dispuesto en el condicionado técnico emitido por esta última.

4.7 Adecuación urbanística.

De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular, entre otros: las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase; los movimientos de tierra; y las instalaciones que afecten al subsuelo.

4.8 Plan de desmantelamiento y restauración.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos autorizados conforme a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental, sin perjuicio de la potestad del órgano ambiental para recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, al objeto de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

El promotor remitirá al órgano ambiental, en este caso, el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas preventivas y correctoras establecidas, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y

durante los cinco primeros años de vida útil. Este informe incluirá un listado de comprobación de todas las medidas previstas en el documento ambiental y en esta Resolución, dando cuenta de la efectiva ejecución de las mismas.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y deberá notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al ambiental. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y de la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en el control de las condiciones y medidas impuestas en el apartado Cuarto de esta Resolución, dando cuenta de la ejecución de las distintas medidas dentro del plazo de ejecución otorgado para las mismas.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de las extracciones del agua conforme a la autorización y concesiones otorgadas por el organismo de cuenca.
- Supervisión de los restos arqueológicos que apareciesen y su notificación al Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
- Registro en el cuaderno de explotación y respeto a la normativa relativa a las actividades de fertilización y aplicación de productos fitosanitarios, así como seguimiento del plan de abonado elaborado.
- Vigilancia para la gestión de residuos y documentos generados en la gestión de los mismos.
- Vigilancia y control de la emisión de gases, ruidos y partículas en suspensión, confirmando que se encuentren dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano ambiental (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Calidad Ambiental):

a) Antes del inicio de la actividad:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión/modificación de las características de la concesión administrativa para aprovechamiento de aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

No obstante, aún sin estar aquí recogidas, este informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial (p.ej., certificado de compatibilidad urbanística por parte del Ayuntamiento de Malpica del Tajo).

b) Iniciada la actividad:

- Durante el primer trimestre, desde el inicio de la actividad, copia de la solicitud de cambio de uso de secano a regadío en la base de datos del Sigpac.
- De manera anual en el primer trimestre de cada año, durante los 5 primeros años de explotación, informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental y de esta Resolución.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la

Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado “Transformación a regadío de 44,18 ha de olivar” (Exp. S4782025-TO-00072)” no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, por estimarse que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente Informe de Impacto Ambiental.

Esta Resolución se remitirá al promotor y se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>) tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Por otra parte, cualquier modificación o ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Tal y como se establece en el art. 54.2. de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en el artículo 55. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

El incumplimiento de lo establecido en esta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, se notifica que la presente resolución no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último y en aplicación del art. 56.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, el órgano sustantivo, en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de los quince días hábiles desde que adopte la resolución del procedimiento de autorización del proyecto, en su caso, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica el contenido de la decisión y las condiciones sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Se adjunta también anexo cartográfico con la situación del proyecto para su localización por parte del público y del personal responsable del seguimiento.

Se adjunta anexo cartográfico.

Toledo, 17 de julio de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

Anexo cartográfico S478-2025-TO-00072

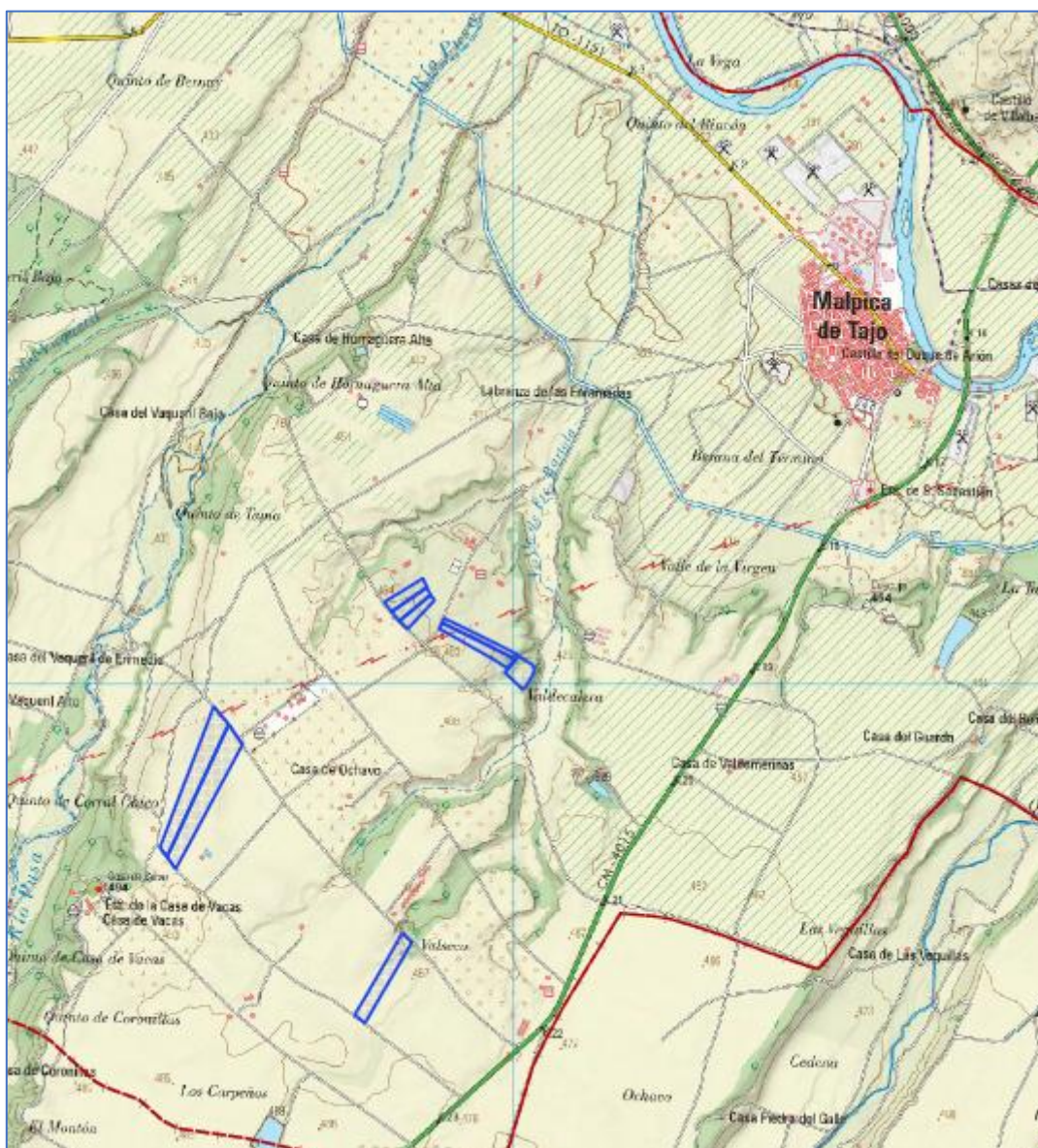


Imagen 1. Ubicación de las parcelas.

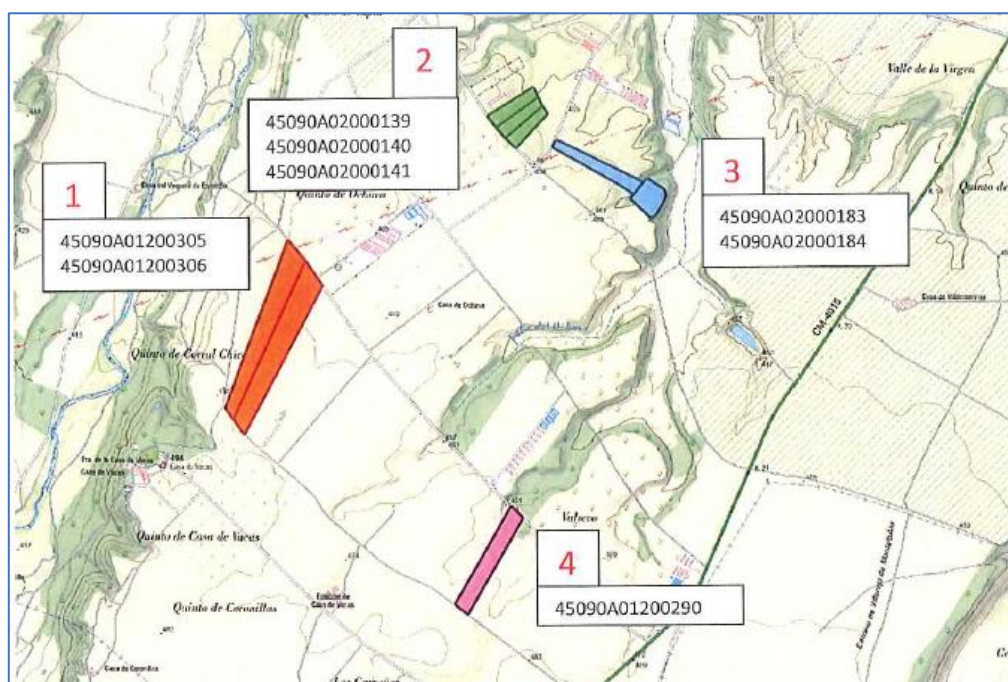


Imagen 2. Ubicación de las parcelas.



Imagen 2. Ortofoto ubicación

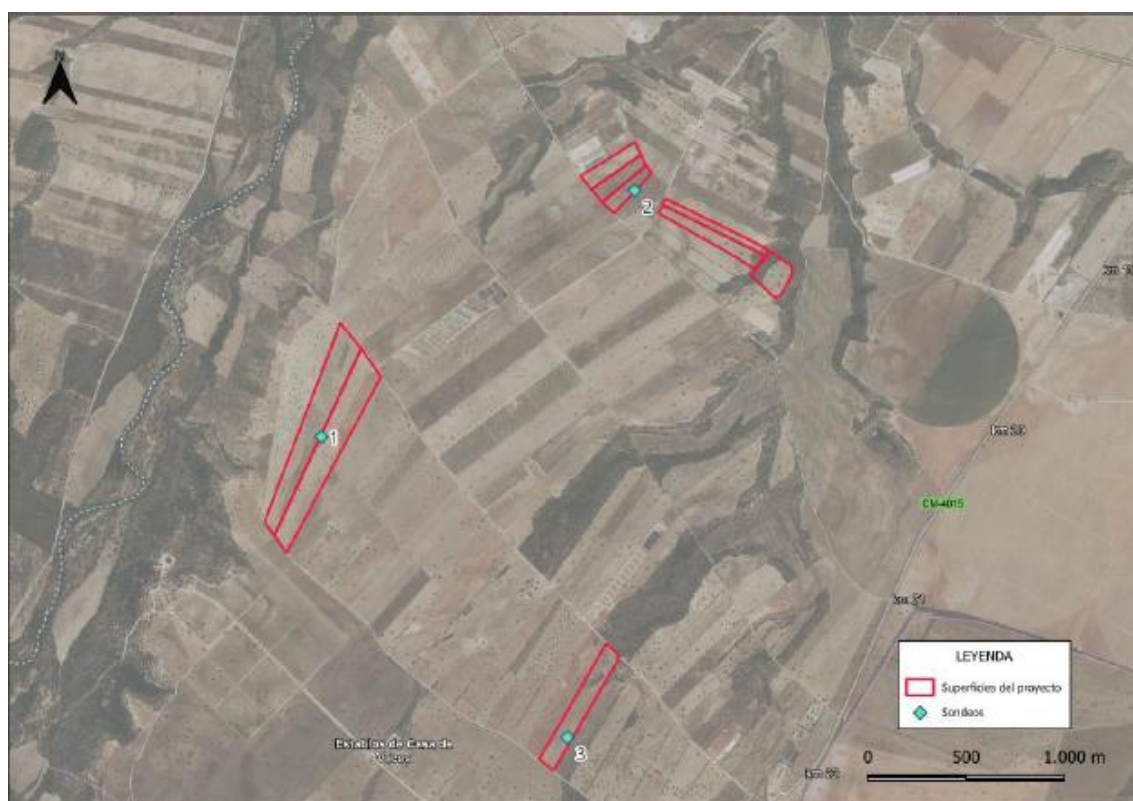


Imagen 3.- Tomas de agua del proyecto.